

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1075/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุร มิตร ก่อสร้าง
นาย พีรพงศ์ แซ่อู่

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง

จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินพิพาทจากโจทก์โดย การส่งหินทราย ให้โจทก์เป็นการชำระราคาครบถ้วนแล้วกรณีถือ ว่าจำเลยได้ ชำระหนี้ตาม สัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินพิพาทนั้นให้แก่โจทก์แล้ว จำเลยจึงมีอำนาจฟ้องบังคับให้โจทก์จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้จำเลยได้ โดย หากจำเป็นต้อง มีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อโจทก์ฝ่ายต้อง รับผิดชอบจึงจะฟ้องบังคับคดีได้ แต่ ประการใดไม่ ทั้งนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้บุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านเลขที่ 8 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ โจทก์ได้มอบให้ทนายโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยขนย้ายครอบครัวย้ายออกไปจากบ้านดังกล่าวจำเลยได้รับหนังสือแล้วเพิกเฉย จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายขาดประโยชน์ที่ควรได้เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 ปีเป็นเงิน 360,000 บาท และต่อไปอีกเดือนละ 5,000 บาท ขอให้จำเลยขนย้ายครอบครัวย้ายออกไปจากบ้านของโจทก์เลขที่ 8 ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย

ขายให้โจทก์เป็นเงิน 360,000 บาท กับค่าเสียหายอีกเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะขนย้ายครอบครัวและสิ่งของออกไปจากบ้านโจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยเช่าอยู่ในบ้านดังกล่าวโดยความรู้เห็นยินยอมของโจทก์ เมื่อปลายปี 2520 โจทก์ทำการจัดสรรที่ดินพร้อมบ้านเรือนแถว (ทาวน์เฮาส์) 3 ชั้น ในที่ดินแต่ละแปลงออกขาย จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมบ้านเรือนแถวแปลงที่ 5 ของแถวที่ 1 ในราคา 380,000 บาท ในการชำระราคา โจทก์ตกลงให้จำเลยชำระด้วยเหิน ทราย อันเป็นวัสดุก่อสร้างที่โจทก์ต้องใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นในธุรกิจจัดสรรที่ดินของโจทก์จำเลยได้จัดการส่งเหินและทรายให้โจทก์ตลอดมาตั้งแต่ปลายปี 2520 จนถึงต้นปี 2522 รวมราคาประมาณ 390,000 บาท เป็นการชำระค่าที่ดินและบ้านเรือนแถวตามที่ตกลงซื้อขายกันครบถ้วน โจทก์จึงยินยอมให้จำเลยเช่าอยู่ในบ้านเรือนแถวห้องที่ 5 (หรือเลขที่ 8) ตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน สำหรับการจดทะเบียนโอนที่ดินพร้อมบ้านเรือนแถวให้จำเลย โจทก์ได้ผ่อนผันเรื่อยมา โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลย โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยจึงขอฟ้องแย้งโจทก์ ขอให้ยกฟ้องให้โจทก์จัดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 95962 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมให้จำเลยเข้าไปอยู่ในบ้านของโจทก์ โจทก์ไม่ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมบ้านพิพาทกับจำเลย ไม่ได้รับเหินและทรายจากจำเลย การก่อสร้างต่าง ๆ โจทก์จ้างผู้อื่นสร้างให้ ทั้งโจทก์ไม่เคยตกลงหรือสัญญาจะจดทะเบียนโอนที่ดินพร้อมบ้านให้แก่จำเลย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 95962 ตำบลสามเสนใน (บางซื่อฝั่งใต้) อำเภอพญาไท(บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร

พร้อมบ้านเลขที่ 8 ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นตามที่คู่ความนำสืบรับกันว่า โจทก์เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีนางสาวสุขุมมาลย์ พรสุรไกร เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนายโดเกียด แซ่โง้ว เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 7 ห้างโจทก์ทำการก่อสร้างบ้านเรือนแถว (ทาวน์เฮ้าส์) 3 ชั้นขายพร้อมที่ดินที่ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โจทก์จดทะเบียนเลิกห้างแล้วมีนายบัญญัติ อุชชิน เป็นผู้ชำระบัญชีตามภาพถ่ายหนังสือรับรองเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ห้างโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ บ้านเลขที่ 8 ซอยสันติเสวี ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 95962 ตำบลสามเสนใน (บางซื่อฝั่งใต้) อำเภอพญาไท (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ปลูกบ้านหลังดังกล่าวติดจำนองบริษัทบางกอกโนมูระอินเตอร์เนชั่นแนลซิติเคียวริตี้ จำกัด ตามภาพถ่ายโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 3 จำเลยเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านและที่ดินโฉนดดังกล่าวตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม 2522 จนถึงปัจจุบัน คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า จำเลยซื้อบ้านและที่ดินพิพาทดังกล่าวจากโจทก์และชำระราคาให้โจทก์ครบถ้วนแล้วหรือไม่ จำเลยมีนายสุไลงามมิตรอำพัน และนางสาวนฤมล แซ่อุง เป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่า จำเลยขายสินทรัพย์ให้ห้างโจทก์ทำการก่อสร้างบ้านเรือนแถวขายพร้อมที่ดินต่อมานางสาวสุขุมมาลย์หุ้นส่วนผู้จัดการห้างโจทก์เสนอให้จำเลยซื้อบ้าน 1 หลัง พร้อมที่ดินในราคา 380,000 บาท โดยจำเลยชำระราคาเป็นเงิน ทราขายให้ห้างโจทก์ จำเลยส่งเงิน ทราขาย

ชำระค่าบ้านและที่ดินพิพาทให้โจทก์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2520 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2522 ครบถ้วนแล้ว เห็นว่า จำเลยประกอบอาชีพค้าขายหิน ทราย และรับจ้างถมดิน รู้จักนางสาวสุขุมาลัยหุ้นส่วนผู้จัดการห้างโจทก์และนายโดเกียดหุ้นส่วนคนหนึ่งของ ห้างโจทก์มาก่อนเป็นเวลานาน ซึ่งนายโดเกียดมีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเรือนแถว จำเลยติดต่อยาขายหินทรายให้นางสาวสุขุมาลัยหลายครั้งตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2520 เป็นต้นมาต่อมาประมาณเดือนตุลาคม 2520 จำเลยไปเก็บเงินค่าสินค้ำดัง กล่าวนางสาวสุขุมาลัยจึงเสนอขายบ้านและที่ดินพิพาทให้จำเลย เมื่อจำเลยได้ปรึกษากับนางสาวนฤมลพี่สาวและญาติพี่น้องแล้วก็ตกลงซื้อ ในการชำระราคามีข้อตกลงกันว่าให้จำเลยชำระด้วยการส่งหินทรายให้โจทก์หลังจากนั้นปรากฏว่าจำเลยได้ส่ง หินทรายให้โจทก์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2520 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2522 โดยจำเลยจะ ออกใบส่งของชั่วคราวให้คนขับรถของจำเลยนำไปให้นายสุไลมานหรือคนงานอื่นของ ห้างโจทก์ลงชื่อรับของไว้ เช่นตามเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งระบุว่าส่งให้โกกิตประติพัทธ์ อันหมายถึงนายโดเกียด แซ่โง้ว หุ้นส่วนของห้างโจทก์นายสุไลมานเคยเป็นลูกจ้าง ห้างโจทก์ในช่วงระยะเวลาปลายปี พ.ศ. 2520 ถึงกลางปี พ.ศ. 2522 มีหน้าที่ควบคุม งานและรับมอบหินทรายในการก่อสร้างเรือนแถวซึ่งนายสุไลมานก็ได้มาเบิกความ รับรองเอกสารดังกล่าว ในการส่งหินทรายให้โจทก์ จำเลยได้จัดทำบันทึกไว้ในบัญชี 2 เล่ม เล่มแรกเป็นการส่งหินทราย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2520 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2520 คิดเป็นเงินประมาณ 10,000 บาท แต่สมุดบันทึกนั้นได้สูญหายไป คงเหลือแต่ เล่มที่ 2 ซึ่งเป็นการส่งหินทรายตั้งแต่เดือนธันวาคม 2520 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2522 ปรากฏรายละเอียดในสมุดบันทึกเอกสารหมายเลข 5 รายการหน้า 3, 14, 19, 20, 45 ถึง 49, 80, 90 และหน้า 100 คิดเป็นเงินประมาณ 310,000 บาท หลังจากโจทก์ ทำการก่อสร้างบ้านพิพาทเสร็จในเดือนมกราคม 2522 จำเลยก็เข้าไปอยู่อาศัยตั้งแต่ บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยไม่ปรากฏว่าฝ่ายโจทก์ได้โต้แย้งคัดค้านว่าจำเลย เข้าไปอยู่โดยมิชอบแต่อย่างใด นอกจากนี้จำเลยยังได้ชำระค่าโทรศัพท์ น้ำประปา

และไฟฟ้ามาโดยตลอด ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข ๖.๖, ๖.๗, ๖.๘ ทั้งในเรื่อง
โทรศัพท์นางสาวสุขุมลย์ หุ่นส่วนผู้จัดการห้างโจทก์ได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบฟอร์ม
คำร้องขอโอนสิทธิการเช่าให้จำเลยไว้ด้วยตามเอกสารหมายเลข ๖.๔โจทก์มีแต่นาย
บัญญัติ อุซชินผู้ชำระบัญชีของห้างโจทก์เป็นพยานเบิกความลอย ๆ ว่าตรวจสอบ
บรรดาเอกสารแล้วไม่มีสัญญาจะซื้อขายบ้านและที่ดินพิพาทกับจำเลย ไม่มีน้ำหนัก
รับฟังได้ ศาลฎีกาเห็นว่าคำพยานจำเลยมีน้ำหนักยิ่งกว่าพยานโจทก์ เชื่อว่าจำเลยทำ
สัญญาจะซื้อบ้านและที่ดินพิพาทจากโจทก์ โดยการส่งหินทรายให้โจทก์เป็นการชำระ
ราคาครบถ้วนแล้ว กรณีถือว่าจำเลยได้ชำระหนี้ตามสัญญาจะซื้อขายบ้านและที่ดิน
พิพาทนั้นให้แก่โจทก์แล้ว จำเลยจึงหาจำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
โจทก์ ฝ่ายต้องรับผิดชอบจึงจะฟ้องบังคับคดีโจทก์ได้ดังโจทก์ฎีกาแต่ประการใดไม่ ทั้งนี้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๖ วรรคสอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้..."

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-อุระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ